

1500368-60.2021.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Disse desconhecer as vítimas José Carlos e Fátima, bem como as pessoas de Anderson Cassimiro de Lima e Lígia Petri Geraldino, afirmando nada ter contra elas. Contou que os policiais civis foram em sua residência apenas no dia em que ele foi preso, pois eles estavam com um mandado de prisão. Disse que nada de ilícito foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 2149-1612 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1500368-60.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500368-60.2021.8.26.0272

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou JÚLIO CÉSAR FELICIANO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8069/90, ambos em concurso material, porque, segundo a denúncia a) no dia 31.03.2021, por volta das 07h20, na Rua Santa Teresinha, nº 921, Jardim Guarujá, nesta cidade e Comarca de Itapira, em concurso de agentes e unidade de desígnios entre si com o adolescente Ethory Tyrese Duarte e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, realizada com emprego de arma de fogo, contra a vítima Osvaldo Bosso Neto, subtraíram, para todos, uma motocicleta Honda XRE 300, placas EHN 2757, ano 2013, chassi 9C2ND1110DR012495, de propriedade da vítima; b) nas mesmas condições de tempo e lugar descritos, facilitou a corrupção de menor de 18 anos de idade, o adolescente Ethory Tyrese Duarte; assim como denunciou VALDEMIR MARCONDES JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segunda a denúncia, no dia 27.03.2021, por volta das 10h, na Rodovia SP 352, altura KM 185, nesta cidade e comarca de Itapira, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, realizada

com emprego de arma de fogo, contra as vítimas José Roberto Picconi e Fátima dos Santos, subtraiu, para ambos, uma motocicleta Honda/CB 250 Twister, placas FMN2J71, ano 2016, chassi 9C2MC44003174, um par de botas, marca Via Marte, documentos pessoais, diversos cartões bancários e de crediários de Fátima dos Santos, óculos de grau, carregador de celular, um aparelho celular, marca Motorola, óculos de sol e duas blusas de moletom, de propriedade das vítimas.

Prisão temporária do acusado Valdemir Marcondes Júnior em 26.04.2021 (fl. 125) e preventiva em 25/05/2021 (fl. 182). Prisão preventiva do acusado Júlio César Feliciano em 25.04.2021 (fl. 204).

A denúncia foi recebida em 18.05.2021 (fls.152/155).

O acusado Valdemir Marcondes Júnior apresentou defesa preliminar às fls.183/199 e o réu Júlio César Feliciano à fl. 257.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto, de início, a preliminar de inépcia da denúncia. Com efeito, da singela leitura da exordial acusatória se extrai facilmente que os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente preenchidos. A conduta criminosa praticada pelo acusado Valdemir foi minuciosamente descrita, permitindo o cabal exercício de sua ampla defesa.

No mérito, a denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls.74/75, 76/77, 84/86, 91/93, 94/96, 126/130), auto de exibição e apreensão (fls.71/73) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria do acusado Valdemir é certa e indubitosa.

A vítima José Roberto Picconi, ouvida em juízo, narrou que estava retornando de viagem, próximo a Itapira, quando parou em uma sombra para olhar o celular que havia perdido o sinal do GPS, quando dois indivíduos se aproximaram de forma rápida, diziam “perdeu, perdeu” e apontavam uma arma na direção dele e de sua namorada. Disse que um dos indivíduos pegou a bolsa da vítima Fátima, enquanto o outro pegou o celular, e, em seguida, pegaram a motocicleta e empreenderam fuga. Indagado, disse que fez o boletim de ocorrência e, depois de certo tempo, foi chamado à delegacia de polícia para realizar o reconhecimento dos acusados, quando conseguiu identificá-los. Contou que o indivíduo que estava armado era mais baixo, estava com uma blusa preta e dava para ver o rosto dele e o outro era mais alto, tinha tatuagens e tinha a cor da pele mais clara. Relatou que a motocicleta foi recuperada, mas sem a parte do farol, painel e sem o baú, estando já desmontada para vender as peças. Explicou que não era possível se locomover com ela no estado em que foi encontrada e que despendeu, aproximadamente, R\$ 3.000,00 (três mil reais). Indagado, disse que os indivíduos estavam com capacete, mas com a viseira aberta durante toda a ação. Narrou que ficou atento ao rosto dos roubadores e observava a arma de fogo. Explicou que tentou conversar com eles, mas que os roubadores não queriam conversar e diziam que não estavam lá para brincadeira. Acrescentou que não foram agredidos, mas levaram um empurrão quando pegaram a bolsa e que a ação durou, aproximadamente, 2 minutos. Por fim, a vítima foi convidada a

realizar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ocasião em que afirmou reconhecer o acusado Valdemir, identificado com o nº 3 e não reconheceu o acusado Júlio César que estava identificado com o nº 2.

A vítima Fátima dos Santos, em juízo, narrou que estava retornando de viagem com seu namorado, a vítima José Roberto, quando estacionaram para reiniciar o GPS do celular. Disse que os indivíduos se aproximaram, fizeram-nos descer da motocicleta e queriam todos os pertences. Contou que um indivíduo a fez entregar a carteira, exigiu o celular de seu namorado e a motocicleta com o baú contendo todos os seus pertences. Indagada, explicou que os indivíduos estavam com arma de fogo e dava para visualizar o rosto dos roubadores e a tatuagem no braço de um deles. Explicou que a motocicleta foi encontrada após 20 dias do roubo e estava sem bateria, painel, farol e baú, sendo necessário gastar para consertá-la. Contou que na delegacia reconheceu os indivíduos pelas fotos. Indagada, narrou que os roubadores estavam de capacete durante toda ação que durou, aproximadamente, 2 minutos. Afirmou não ter sofrido agressão pelos indivíduos e disse ter reconhecido o roubador na delegacia pela tatuagem no braço dele. Por fim, a vítima foi convidada a realizar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ocasião em que não reconheceu os acusados Júlio César e Valdemir.

A vítima Osvaldo Bosso Neto, ouvida em juízo, disse que estava indo trabalhar, por volta de 07 horas da manhã, quando, próximo a rua Santa Terezinha, foi abordado por duas motocicletas, sendo que em uma havia um indivíduo e na outra dois. Contou que anunciaram o assalto e levaram a motocicleta. Indagado, disse que um dos indivíduos foi para cima dele com uma arma de fogo. Após, disse que, na delegacia de polícia, reconheceu a motocicleta utilizada na ação criminosa e os dois roubadores. Contou que conseguiu visualizar uma parte do rosto, pois a viseira estava aberta. Explicou que conhecia de vista os réus, mas não sabia o nome deles. Disse que não foi agredido, mas que os indivíduos estavam com arma de fogo e acrescentou que a ação durou por volta de 01 minuto. Contou que sua motocicleta não foi recuperada nem seus pertences, que estavam na mochila. Por fim, a vítima foi convidada a realizar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, ocasião em que não reconheceu os acusados Júlio César e Valdemir.

A testemunha Anderson Cassimiro de Lima, Delegado de Polícia, ouvida em juízo, disse que a investigação teve como ponto de partida a prisão em flagrante do acusado Júlio César pelo crime de receptação, prisão esta realizada por guardas municipais. Narrou que na residência de Júlio César foram localizadas 04 motocicletas provenientes de roubo. Após esse momento, a polícia civil iniciou a comunicação com as vítimas, no intuito de buscar a autoria dos roubos. Entre esses contatos, a vítima Osvaldo foi até a delegacia para reconhecer alguns objetos e, então, apontou um capacete apreendido que seria o usado por um dos roubadores. Em seguida, foram mostradas fotografias e Osvaldo apontou, de forma veemente, que os indivíduos teriam sido o menor Etory e o acusado Júlio César. No curso das investigações, as vítimas José Carlos e Fátima também compareceram à delegacia, pois a motocicleta deles havia sido localizada na residência de Júlio César. No reconhecimento fotográfico, as vítimas José Carlos e Fátima apontaram o acusado Valdemir. Contou que ficou bem claro a organização dessas três pessoas, Júlio César, Valdemir e o menor Etory, nos roubos e distribuição desses veículos para destinos incertos. Indagado, disse que no decorrer das investigações foi feito pedido de prisão preventiva e busca e apreensão em face dos três indivíduos, contudo, na residência do acusado Valdemir não foram localizados objetos do crime.

A testemunha Lígia Petri Geraldino, investigadora de polícia, disse que no dia 06 de abril a guarda municipal recebeu uma denúncia de que na residência do acusado Júlio César haveria algumas motocicletas e, diante disso, foram averiguar. Chegando lá, localizaram 04 motocicletas que eram produtos de furto e roubo. Narrou que se tratavam dos motociclos das vítimas José Roberto e Osvaldo Neto. As vítimas foram até a delegacia para receber as motocicletas e realizar o reconhecimento do acusado

Júlio César. Contou que a vítima Osvaldo Neto reconheceu dois capacetes como sendo dele e o acusado Júlio. Relatou que após serem mostradas algumas fotografias, a vítima Osvaldo Neto reconheceu Ethory e o acusado Júlio César como sendo os autores do roubo. Após, entraram em contato com as vítimas José Carlos e Fátima, que reconheceram o acusado Valdemir. Acrescentou que o motociclo das vítimas Fátima e José Carlos estava na residência de Júlio. Indagada, disse que foram realizadas diligências na residência de Valdemir, porém nada de ilícito foi localizado.

A testemunha de defesa Davi Ventino Alves, ouvida em juízo, disse que conhece o acusado Valdemir há 10 anos, pois moravam próximos. Contou que trabalhou com o acusado por 04 meses e que Valdemir prestou serviço para ele. Indagado, disse que Valdemir era um jovem comum, de vida simples, e nunca ouviu dizer que ele estava em confusão ou havia brigado. Contou que ficou muito triste quando soube da prisão e não acreditou muito que havia sido o acusado Valdemir que havia praticado o roubo. Narrou que Valdemir ficava em sua oficina e nada aconteceu de roubo no local. Indagado, disse que Valdemir trabalhou para ele em 2018 e era só "bico".

Interrogado judicialmente, o acusado Valdemir Marcondes Júnior disse que os fatos narrados na denúncia não eram verdadeiros. Contou que foi envolvido nesse crime por causa de amizades ruins da escola e que por andar com certas pessoas não significa que ele também fazia as mesmas coisas. Indagado, disse que não tinha outros processos e que teve apenas um quando ainda era menor de idade por um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Disse desconhecer as vítimas José Carlos e Fátima, bem como as pessoas de Anderson Cassimiro de Lima e Lígia Petri Geraldino, afirmando nada ter contra elas. Contou que os policiais civis foram em sua residência apenas no dia em que ele foi preso, pois eles estavam com um mandado de prisão. Disse que nada de ilícito foi localizado e que morava com sua genitora, que o ajudava financeiramente. Explicou que quando foi preso estava desempregado, mas trabalhava anteriormente como ajudante de máquina e azulejista.

Interrogado judicialmente, o acusado Júlio César Feliciano disse que os fatos narrados na denúncia não eram verdadeiros. Explicou que comprou as 04 motocicletas que foram apreendidas em sua casa e que, juntamente com elas, vieram os capacetes. Disse que as comprou de uma pessoa de Jacutinga e, como ficou lhe devendo, o rapaz deixou a chave de apenas uma motocicleta, mas não deixou os documentos delas. Contou que faltou dinheiro para quitar os motociclos, pois o vendedor também deixou os capacetes, que não estavam combinados. Esclareceu que a guarda municipal entrou em sua residência para localizar entorpecentes e acabou encontrando as motocicletas, as quais não tinham documentação. Então, após pesquisa, constatou-se que as motocicletas não eram de leilão e sim roubadas. Disse que se soubesse não teria adquirido as motocicletas. Declarou que foi "abordado" no crime de receptação e que, após divulgarem suas fotografias, nenhuma vítima o reconheceu. Contou que o menor Ethory é seu primo e ele também foi apreendido. Afirmou que não roubou e não entendeu o motivo de estar envolvido nesse crime, pois ele apenas comprou as motocicletas. Indagado, disse que os capacetes não estavam na negociação e, por isso, o vendedor não deixou as 03 chaves e a documentação. Disse que aparentava que os veículos estavam com documentação.

À vista do conjunto probatório, a denúncia merece parcial acolhimento.

1- Do crime de roubo praticado contra as vítimas José Roberto Picconi e Fátima dos Santos pelo acusado Valdemir Marcondes Júnior

A condenação do acusado Valdemir Marcondes Júnior é medida que se impõe.

Cediço que a denúncia descreve que o acusado Valdemir teria praticado o crime de roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, contra as vítimas José Roberto Picconi e Fátima dos Santos.

Com efeito, ao contrário do sustentado pela defesa, a vítima José Roberto Picconi, para além de ter reconhecido o acusado Valdemir na fase investigativa (fls. 89/90), também o reconheceu em juízo, sendo que o acusado Valdemir estava identificado com o nº 3.

Registro que a vítima José Roberto Picconi afirmou em juízo que os indivíduos que lhe roubaram estavam com capacete, mas com a viseira aberta durante toda a ação criminosa, motivo pelo qual foi possível identificá-los.

A propósito, no tocante ao reconhecimento feito por meio de fotografia, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é meio válido de prova desde que corroborado por outros meios de prova, tal como o caso em apreço.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1585502 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0280660-4, QUINTA TURMA, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, J. 06.02.2020). (destaquei).

Por sua vez, a vítima Fátima dos Santos, pese não tenha sido capaz de identificar o acusado Valdemir durante o reconhecimento realizado em juízo, reconheceu o réu na esfera policial (fls. 89/90). Durante seu depoimento em juízo, Fátima dos Santos contou que reconheceu na delegacia de polícia os indivíduos que lhes roubaram, explicando que no dia dos fatos deu para visualizar o rosto dos roubadores e a tatuagem no braço de um deles.

É verdade que a vítima Osvaldo Bosso Neto não reconheceu o acusado Valdemir. Porém, Valdemir não está sendo acusado de praticar crime de roubo contra a vítima Osvaldo. De acordo com a exordial acusatória, o delito de roubo praticado contra a vítima Osvaldo foi imputado a Júlio César e não a Valdemir, razão pela qual não se poderia mesmo esperar que tal vítima reconhecesse a este último.

Cumprе consignar que não há qualquer razão para se duvidar da palavra das vítimas. Tratam-se de pessoas idôneas, sem qualquer animosidade específica contra o acusado Valdemir, presumindo-se que o único interesse é o de apontar o autor de tão grave delito e não acusar de forma gratuita um inocente.

A justificativa apresentada pelo acusado Valdemir em seu interrogatório judicial no sentido de que seu nome estaria envolvido nesse crime por conta de "amizades ruins da escola" não é verossímil. Ademais, o seu reconhecimento pela vítima José Roberto Picconi, na fase policial e em juízo, espancam qualquer dúvida a respeito da sua autoria.

Nesse cenário, entendo que a escusa apresentada não está apoiada em qualquer elemento de prova ou indício idôneo capaz de instalar no espírito do julgador dúvida a respeito da prática do fato criminoso aqui apurado.

Por tais motivos, não há que se falar em insuficiência de provas ou ausência de

responsabilidade pessoal.

Reconheço a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal), posto que ambas as vítimas, José Roberto Picconi e Fátima dos Santos, afirmaram com veemência que dois foram os roubadores que lhes abordaram no dia dos fatos, saqueando-lhes seus pertences.

Comprovada à saciedade a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal), conquanto as vítimas José Roberto Picconi e Fátima dos Santos disseram em juízo, de forma categórica, que os roubadores estavam armados.

Nesse passo, anoto que o fato de a arma não ter sido apreendida, se estava municiada ou não, se possuía ou não potencialidade lesiva, é irrelevante para a configuração da causa de aumento de pena em apreço.

A existência de elementos de convicção nos autos que comprovem ter sido a arma utilizada para a prática do roubo, intimidando-se as vítimas, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, é o suficiente para a incidência de referida majorante.

Veja-se:

"ROUBO MAJORADO – Artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal – Sentença condenatória em parte – Apelo de ambas as partes – Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo – Defesa requer (1) o reconhecimento de crime único; (2) a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, para cumprimento da pena – Provimento do recurso acusatório e desprovimento do recurso da defesa – Pedido de aplicação da majorante do emprego de arma de fogo – Arma não apreendida – Desnecessidade – Emprego de arma de fogo comprovado pela prova oral – Impossibilidade de reconhecimento de crime único, pois a conduta criminosa atingiu a esfera patrimonial de duas vítimas distintas – Concurso formal configurado – Ainda que o réu seja primário, praticou crime grave, mediante o emprego de grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo, indicativo de periculosidade e de personalidade violenta – Regime fechado adequadamente estabelecido – Sentença condenatória parcialmente reformada, para reconhecimento do emprego de arma de fogo – RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA". (TJSP; Apelação Criminal 0046782-85.2018.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019) (destaquei).

Rechaço a aplicação da continuidade delitiva na forma em que pretendida pela Defesa, tendo em vista não haver imputação do delito praticado em 31/03/2021 ao acusado Valdemir. A este foi imputado somente o crime de roubo ocorrido em 27/03/2021 contra as vítimas José Roberto Picconi e Fátima dos Santos.

Contudo, deve incidir na espécie o concurso de formal de crimes, haja vista que o crime de roubo praticado por Valdemir contra José Roberto Picconi e Fátima dos Santos atingiu a esfera patrimonial de ambas as vítimas, na medida em que ambas tiveram pertences subtraídos durante a prática delituosa, atraindo dessa forma a aplicação do disposto no art. 70 do Código Penal.

2- Do crime de roubo praticado contra a vítima Osvaldo Bosso Neto pelo acusado Júlio César Feliciano

Quanto ao acusado Júlio César Feliciano, impõe-se o benefício da dúvida e, conseqüentemente, sua absolvição.

Soa evidente que Júlio César está envolvido em práticas criminosas, especialmente porque quatro motocicletas, todos produtos de delitos patrimoniais e duas delas pertencentes às vítimas ouvidas nesse feito, foram localizadas e apreendidas em sua casa. Sua certidão de antecedentes criminais (fls. 292/295) também permite inferir que o réu é dado a atividades criminosas.

Ademais, o acusado não logrou comprovar que teria adquirido as quatro motos em leilão ou de suposta que pessoa, que teria lhe deixado apenas uma das chaves em razão do não pagamento total do preço de aquisição. Aliás, a tese defensiva se mostrou bastante fantasiosa.

Não bastasse, o capacete localizado em seu imóvel foi reconhecido pela vítima Osvaldo Bosso Neto como sendo o utilizado por um dos roubadores no delito praticado em 31/03/2021 (fl. 82).

Pese referida vítima tenha reconhecido o acusado Júlio César na fase investigativa (fls. 78/81), não confirmou o reconhecimento em juízo.

Nessa senda, verifico que os indícios da participação de Júlio César no roubo praticado no dia 31/03/2021 se encontram isolados nos autos, não havendo elementos de prova contundentes para increpar ao acusado a prática do crime descrito na denúncia.

Por força da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, recai exclusivamente sobre a acusação o ônus de demonstrar a responsabilidade criminal do réu, além de qualquer dúvida razoável. Não havendo certeza, mas, dúvida sobre os fatos discutidos em juízo, como aqui ocorre, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado a condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave do que o segundo.

Impõe-se, portanto, a absolvição por ausência de provas bastantes para a condenação.

3- Do crime de corrupção de menor praticado pelo acusado Júlio César Feliciano

Consectário lógico da ausência de provas da participação do acusado Júlio César no roubo cometido contra a vítima Osvaldo Bosso Neto é sua absolvição pelo delito de corrupção de menor Ethory Tyrese Duarte, não carecendo de maiores digressões sobre o tema.

Passo a dosar a pena de Valdemir Marcondes Júnior.

Na primeira fase da dosimetria, observo que as circunstâncias judiciais são neutras, portanto, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente, contudo, a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I do Código Penal). Em atenção ao disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária remanesce no patamar de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, presentes as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do Código Penal) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal). Assim, elevo a reprimenda de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa e, sucessivamente, acresço o percentual de 2/3, estabelecendo a pena em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Por fim, diante do concurso formal, elevo a pena de 1/6, resultando na pena

definitiva de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Como não há elementos acerca da condição financeira do acusado, fixo o valor unitário da multa no mínimo legal.

Considerando o quanto de pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, no termos do art. 33, § 2º do Código Penal.

Inviáveis os benefícios previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, haja vista a quantidade de pena aplicada.

Em atendimento ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, vedado ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória, o que obstaculiza a concessão de qualquer benefício liberatório imediato. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto.

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais do acusado, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de:

a) CONDENAR o acusado VALDEMIR MARCONDES JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade;

b) ABSOLVER o acusado JÚLIO CÉSAR FELICIANO, qualificado nos autos, da imputação da prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8069/90, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de Júlio César Feliciano.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado Valdemir em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se guia de execução provisória.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento

das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários ao defensor nomeado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB.

P.I.

Itapira, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA